



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5403/2017/2/CA1

Paraná, 20 de octubre de 2017.

Y VISTO, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Presidenta; el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Vicepresidente y el Dr. Mateo José BUSANICHE, Juez de Cámara, el Expte. N° FPA 5403/2017/2/CA1 caratulado: **"INCIDENTE DE EXCARCELACION DE CANTERO, ROXANA LAURA (D) EN AUTOS CANTERO, ROXANA LAURA (D) POR INFRACCION LEY 23737"**, proveniente del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, y;

DEL QUE RESULTA:

La Dra. Cintia Graciela Gomez, dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa de la imputada Roxana Laura Cantero, contra la resolución obrante a fs. 30/34 que en lo pertinente, deniega el pedido de excarcelación de la nombrada. El recurso se concede a fs. 42.

Que en esta instancia, se celebra la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del CPPN, de la que da cuenta el acta que obra a fs. 64 y vta., compareciendo en la oportunidad el Sr. Fiscal General, Dr. Ricardo C. M. Álvarez y el Sr. Defensor Público Oficial Coadyuvante, Dr. Alejandro Joaquín



Castelli en defensa de Roxana Laura Cantero, quedando los autos en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I- a) Que a fin de abordar los agravios impetrados por la defensa de la imputada, debe recordarse que "...el derecho constitucional de permanencia en libertad durante la sustanciación del proceso penal", emanado de los arts. 14, 18 y 75 inc. 22 de la C.N. sólo puede ceder en situaciones excepcionales y cuando los jueces consideren que existen causas ciertas y claras, en orden a que el imputado eludirá la acción de la justicia.

Es que las disposiciones legales aplicables al tópico, exigen que el encarcelamiento cautelar encuentre fundamento estrictamente en la necesidad de neutralizar riesgos de naturaleza procesal que la libertad del procesado pudiere representar (art. 8 CADH; art. 9 inc. 3) PIDC y P; art. XXV DAD y DH y art. 9 DU DH).

b) Que, el Plenario N° 13 de la Cámara Nacional de Casación Penal dictado en el marco de los autos "DIAZ, BESSONE...", declaró como doctrina plenaria que "no basta en materia de excarcelación o eximición de prisión para su denegación la imposibilidad de futura condena de ejecución condicional, o que pudiere corresponderle al imputado una pena privativa de la libertad superior





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5403/2017/2/CA1

a ocho años (arts. 316 y 317 del C.P.P.N.), sino que deben valorarse en forma conjunta con otros parámetros tales como los establecidos en el art. 319 del ordenamiento ritual a los fines de determinar la existencia de riesgo procesal" (CNCP, en Pleno, 30/10/2008).

c) Que con este marco se recuerda que la imputada se encuentra privada de libertad desde el 24/04/2017, habiéndose dictado en fecha 28/04/2017 su procesamiento y prisión preventiva por considerarla autora del delito de transporte de estupefacientes, ampliándose dicho procesamiento y prisión preventiva en fecha 24/08/2017 por un nuevo hecho similar en concurso real, por lo que la medida que aquí se evalúa dado su carácter cautelar y características del caso, se presenta como razonable.

d) Que desde otro vértice los elevados parámetros punitivos previstos para el delito endilgado en dos hechos en concurso real -transporte de estupefacientes-, hacen jugar desde esta perspectiva pautas objetivas que exceden los límites legales previstos por los artículos 312, 316 y 317 del ordenamiento adjetivo, dado que en principio el máximo previsto supera los ocho años de pena privativa de libertad y no procedería la condena de ejecución condicional.



Que en tal sentido, la especial gravedad del delito que se atribuye a la imputada, vinculado al tráfico de estupefacientes, es un parámetro que no puede desatenderse, pues el Estado argentino ha asumido compromisos internacionales por medio de la Ley 24.072, al ratificar la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, lo cual impone la necesidad de analizar la pretensión de la defensa reparando en el particular daño social que generan los delitos como el investigado, como también el evidente crecimiento de tales actividades ilícitas.

e) Ante este primer pronóstico positivo de riesgo procesal, corresponderá ameritar entonces si los restantes parámetros reunidos en la causa, evaluados en forma armónica y conjunta, reafirman o neutralizan la primigenia prognosis objetiva atinente a la posible frustración de los fines del proceso.

Siguiendo esta línea argumental, se destaca que según el informe obrante en el incidente, Cantero carece de antecedentes penales -cfr. fs. 1 del LIP- y del informe de vida y costumbres surge que reside junto a su concubino en Mar del Plata y que trabaja de empleada, y que los vecinos serían reacios a aportar datos sobre la vida privada de la imputada -cfr. fs. 2/4 del LIP obrante





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5403/2017/2/CA1

en Sistema Lex 100-, asimismo la defensa acompañó elementos a fin de acreditar los bienes del concubino y constancias médicas respecto de aquel -cfr. 1/21 del presente-.

Que al respecto el magistrado entendió que no se ha acreditado mínimamente el arraigo de la imputada, extremo que no fue reforzado con argumentos en esta instancia.

Que en este sentido, el juez afirmó que existe mayor fuerza convictiva en la investigación, que si bien se han incorporado casi todas las pruebas ordenadas, restan declaraciones testimoniales así como la totalidad de la prueba en relación al segundo hecho enrostrado. Asimismo, resta resolver sobre el pedido de la Fiscalía acerca de la indagatoria de los Sres. Basualdo, todo lo cual atento la modalidad advertida para la comisión del suceso delictivo constatado -mediante encomiendas sucesivas-, denota cierta complejidad de la causa que no puede ser aquí soslayado.

Estos datos atento las aristas del caso, se presentan como un elemento que avala el riesgo de frustración del proceso penal y de aplicación de la ley, destacándose que la posibilidad de fuga o de entorpecimiento de la investigación excede el marco de la instrucción, trascendiendo a la realización del juicio oral que, por las características de



nuestro sistema procesal, no podría efectivizarse sin la comparecencia de la imputada.

Que conforme lo expresado, ante la existencia cierta de riesgo considerable de que se pudiera frustrar el descubrimiento de la verdad o la aplicación de la ley con la concesión interesada (art. 280 CPPN), deberá ser rechazado el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la imputada y confirmar la denegatoria de su excarcelación.

El **Dr. Daniel Edgardo Alonso**, dijo: Y VISTO: ..., CONSIDERANDO: I- Que he de compartir la solución propuesta por la colega preopinante, habida cuenta que a la fecha del dictado de la resolución denegatoria de la excarcelación -que es la que el órgano revisor debe tomar como punto de análisis- la causa se encontraba dentro de los términos previstos por el art. 207 del CPPN y el juez a-quo ha dejado establecida la existencia de pruebas pendientes de producción, tomando tal elemento como un obstáculo para la concesión del beneficio.

En función de lo expuesto, corresponde la homologación de la resolución venida en recurso, máxime teniendo en cuenta que la prisión preventiva debe ser monitoreada en forma constante de lo que se sigue que la presente resolución no cierra la posibilidad de acceso al beneficio.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5403/2017/2/CA1

El **Dr. Mateo José Busaniche**, dijo: que adhiere a la solución propuesta en el voto de la Dra. Gomez.

Que, en mérito al resultado del Acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la imputada Roxana Laura Cantero, y confirmar la resolución de fs. 30/34 que deniega su excarcelación, por los fundamentos expuestos en los considerandos precedentes (art. 455 del CPPN).

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

MATEO JOSÉ BUSANICHE

ANTE MI

BERNARDO JOSÉ ARANGUREN
SECRETARIO DE CÁMARA

